

1505774-94.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... pela prática de associação para o tráfico de drogas, uma vez que não comprovado que os acusados tinham vínculo permanente e estável para prática de tráfico ilícito de drogas. Deve ser aplicado, em favor do acusado Felipe Fernando e em favor de ambos os acusados com relação ao delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, o princípio "in dubio pro reo", pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505774-94.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2279712/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 20807031 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 4956/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2279712 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 4956/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ODAIR DE LIMA e outros

Data da Audiência:

08/11/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505774-94.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) ODAIR DE LIMA e outros. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o acusado Odair, ausente seu Defensor nomeado, o Dr. Sérgio Alves, presente a Dra. MARLENE MELCHIORI VIEIRA, Defensora nomeada "ad hoc"; presente o acusado Felipe Fernando, presente seu Defensor nomeado, o Dr. ALESSANDRO RICARDO PRIOLLI. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas comuns (João Augusto Quinalha Ferraz e Thiago César Nassorri, policiais militares) e, em

seguida, interrogados os acusados (Odair de Lima e Felipe Fernando Pereira), por meio audiovisual, em apartado. A Defesa de Felipe desistiu da oitiva da testemunha Ana Cláudia. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. ODAIR DE LIMA e FELIPE FERNANDO PEREIRA, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso nos arts. 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, II, j", do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: "Consta no incluso inquérito policial que, em data, horário e local incertos, mas antes do dia 14 de outubro de 2021, ODAIR DE LIMA e FELIPE FERNANDO PEREIRA, qualificados, respectivamente, a fls. 20/22 e 73/76, associaram-se entre si, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. 2. Consta, ainda, no incluso inquérito policial que, no dia 14 de outubro de 2021, por volta da 01h, na Rua Leme, nº 450, Jardim Soto, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, ODAIR DE LIMA e FELIPE FERNANDO PEREIRA, já qualificados nos autos, guardavam droga, consistente em 05 (cinco) pinos de "crack", a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 63/65. 3. Segundo apurado, os denunciados associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas e, na data dos fatos, guardavam a droga mencionada, cujo destino era a entrega a terceiros. No dia, 14 de outubro de 2021, policiais militares, ao abordarem Nilson Pereira da Silva e apreender com ele 04 (quatro) pinos de "crack", receberam a informação do local em que o usuário comprou a droga e se dirigiram se para lá. 4. No local indicado, os policiais encontraram Odair de Lima e ingressaram no imóvel. Realizadas buscas na residência, lograram apreender 05 (cinco) pinos de "crack", destinados a entrega/venda a terceiros e R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/27. No momento da abordagem, Odair assumiu que as drogas pertenciam a Felipe e com ele encontrava-se associado. Disse, ainda, ser o responsável pela venda direta aos consumidores e Felipe o responsável pelo abastecimento do local com as drogas e pelo recebimento do dinheiro auferido. 6. Interrogados pela digna autoridade policial, Odair confessou a prática dos crimes a ele imputados e Felipe negou a associação e a prática do tráfico de drogas. 7. A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que a droga apreendida era dos denunciados e destinada ao tráfico. Ademais, a confissão de Odair, o reconhecimento de Nilson e o depoimento prestado por Roberta Paula Martins Fontes, vizinha dos denunciados, evidenciam que ambos estavam associados para a prática do tráfico de drogas. 8. Saliente-se, por fim, que os delitos foram cometidos durante estado de calamidade pública. 9. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência ODAIR DE LIMA e FELIPE FERNANDO PEREIRA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), na forma do artigo 69, do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, sejam eles citados, para que se vejam processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo dos valores apreendidos, fruto do tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.". O acusado Odair foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 43/44). O acusado Felipe Fernando responde ao processo em liberdade. Citados e notificados, os acusados apresentaram as defesas prévias de págs. 118/120 e 121/125. A denúncia de págs. 89/91 foi recebida em 27/04/2022 (págs. 126/128). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, em seguida, interrogados os acusados. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, entendendo que a prova é suficiente para condenação somente com relação ao acusado Odair e

somente quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas. A Defesa de Odair requereu a fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. A Defesa de Felipe requereu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A acusação é parcialmente procedente, pois, consoante adiante será exposto, a prova é suficiente para condenação somente de Odair e somente pelo delito de tráfico ilícito de drogas. Quanto a tal acusado e a tal delito, a materialidade está provada por intermédio dos autos de exibição e apreensão de págs. 26/27 e dos laudos periciais de págs. 29/31 e 52/54, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu a prática delitiva, dizendo que, pelo fato de ser usuário de drogas, realmente estava de posse dos entorpecentes descritos na denúncia, para fins de venda a terceiros, bem com o do dinheiro apreendido. Além da confissão judicial, os policiais militares ouvidos em audiência disseram tê-lo encontrado de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante a confissão judicial, das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado Odair se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na denúncia. Cometeu o acusado, assim, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes que lhe foi imputado na denúncia. Por outro lado, conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, a prova é insuficiente para condenação com relação ao acusado Felipe Fernando, uma vez que ele nega a prática delitiva e não foi visto em ato de traficância na ocasião dos fatos, sendo seu nome mencionado pelo outro acusado, durante a fase policial, como fornecedor dos entorpecentes. A alegação, porém, não foi repetida em juízo e ficou isolada nos autos. Da mesma forma, a prova é insuficiente para condenação pela prática de associação para o tráfico de drogas, uma vez que não comprovado que os acusados tinham vínculo permanente e estável para prática de tráfico ilícito de drogas. Deve ser aplicado, em favor do acusado Felipe Fernando e em favor de ambos os acusados com relação ao delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Neste ponto, peço licença para adotar, no mais, as razões do Ministério Público como fundamento e decidir. O decreto condenatório, assim, é de rigor com relação ao acusado Odair e apenas pela prática prevista no art. 33, da lei já mencionada. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (mínima legal). Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Na terceira e última fase, levando-se em conta que o acusado é primário, não registra antecedentes, e não havendo comprovação de que ele vinha integrando organizações criminosas e nem se dedicando a atividades criminosas, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexo causal. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto. Não havendo impedimento legal, substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corporal, cujo local e forma de cumprimento serão fixados na fase de execução, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, a ser estabelecida na fase executiva, mediante depósito em conta judicial, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal), compatíveis diante da conduta objeto destes autos. A respeito da possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos em casos de tráfico privilegiado, trago à cola o seguinte Julgado: "Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, para fornecimento a consumo de terceiros, 34 porções de maconha, com peso bruto de 53,3 gramas. Configuração.

Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante delito. Depoimento dos policiais. Apreensão da droga. Negativa isolada nos autos. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade de entorpecente e das circunstâncias judiciais favoráveis do agente. Não comprovação de que o réu se dedica a atividades criminosas. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esses fins" (TJSP, Apelação Criminal nº 0002334-14.2014.8.26.1032, Comarca de Catanduva, 16ª Câmara Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em 14/02/2017, v.u.). Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de: a) CONDENAR o acusado ODAIR DE LIMA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção já mencionada, substituída, no entanto (somente a pena corporal), pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária em favor de entidade pública ou privada de destinação social local, no valor equivalente a um salário mínimo atual (valor fixado pelo Governo Federal); b) ABSOLVER o acusado FELIPE FERNANDO PEREIRA da imputação prevista no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e; c) ABSOLVER ambos os acusados da prática delitiva prevista no art. 35, da mesma lei, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condene o acusado Odair, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 44). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova e providencie-se a transferência do valor depositado ao FUNAD. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e os acusados pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao órgão ministerial. Tendo em vista que o acusado Odair foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.